
EUCX

European Union Commodity Exchange

NORMATIVES DOKUMENT — DOK-06

Vertragsvorlagen

Normierte Musterverträge und Vereinbarungen für EUCX-Handelsgeschäfte

Version:	1.0
Gültig ab:	01. Januar 2026
Genehmigt durch:	Vorstand der EUCX GmbH
Rechtsgrundlage:	BGB (§§ 433 ff., 311, 241) · HGB · Incoterms 2020 · CBAM (EU 2023/956) · DSGVO
Vertragsrecht:	Deutsches Recht · Gerichtsstand Frankfurt am Main

Physische Warenhandelsplattform · GwG-konform · eucx.eu

European Union Commodity Exchange (EUCX)

Standardisierte Vertragsvorlagen für den Börsenhandel

Version: 1.0

Gültig ab: 01.01.2026

Genehmigt durch: Vorstand der EUCX GmbH

Übergeordnetes Dokument: DOK-01 Börsenhandelsregeln

Rechtsgrundlage: BGB §§ 433 ff. (Kaufrecht) · UN-Kaufrecht (CISG, Art. 11 UN-Ü 1980) · Incoterms 2020 (ICC) · Verordnung (EU) 2023/956 (CBAM) · Verordnung (EU) 2016/679 (DSGVO)

ABSCHNITT 1 – ALLGEMEINES ZU DEN VERTRAGSVORLAGEN

§ 1 – Zweck und Rechtsnatur der Vorlagen

- (1) Die in diesem Dokument enthaltenen Vertragsvorlagen (nachfolgend: „Vorlagen“) sind die von der EUCX autorisierten Standardverträge für alle auf der Handelsplattform durchgeführten Transaktionen.
- (2) Die Vorlagen sind rechtlich bindend, sobald beide Parteien den jeweiligen Vertrag digital oder schriftlich unterzeichnet haben. Die EUCX-Plattform ermöglicht eine digitale Unterzeichnung mittels qualifizierter elektronischer Signatur (QES) gemäß Verordnung (EU) Nr. 910/2014 (eIDAS) oder einer fortgeschrittenen elektronischen Signatur.
- (3) Änderungen an den Vorlagen durch einzelne Parteien sind nur zulässig, wenn:
 - Die Änderung als Sonderklausel explizit im Los-Formular angegeben und von der EUCX genehmigt wurde, UND
 - Beide Parteien der Änderung schriftlich zugestimmt haben
- (4) Die EUCX-Vorlagen unterliegen deutschem Recht. Das UN-Kaufrecht (CISG) findet Anwendung, soweit es nicht durch diese Vorlagen wirksam ausgeschlossen wird.

ABSCHNITT 2 – EUCX BÖRSEN-KAUFVERTRAG (STANDARD)

MUSTER: EUCX-KAUFVERTRAG

BÖRSEN-KAUFVERTRAG

European Union Commodity Exchange (EUCX)

Vertragsnummer: EUCX-[JAHR]-[SEQUENZNR]

Los-ID: [LOT-ID]

Handelstag: [DATUM]

Zuschlagszeitpunkt: [UHRZEIT] MEZ

ZWISCHEN**VERKÄUFER:**

Firma: _____

Rechtsform: _____

Handelsregisternummer: _____

Sitz: _____

Umsatzsteuer-ID: _____

EORI-Nummer: _____

Vertreten durch: _____

(nachfolgend: „Verkäufer“)

UND**KÄUFER:**

Firma: _____

Rechtsform: _____

Handelsregisternummer: _____

Sitz: _____

Umsatzsteuer-ID: _____

EORI-Nummer: _____

Vertreten durch: _____

(nachfolgend: „Käufer“)

ABSCHNITT A – KAUFGEGENSTAND**A.1 Warenbezeichnung:**

A.2 CN-Code (8-stellig):

A.3 Qualitätsspezifikation / Norm:

A.4 Menge:

_____ Metrische Tonnen (MT) / [Einheit]

A.5 Toleranz:

± _____ % der vereinbarten Menge (Mengenoption liegt beim Käufer / Verkäufer)

A.6 Herstellungsland:

A.7 Produktionsstätte:

ABSCHNITT B – PREIS UND ZAHLUNG**B.1 Zuschlagspreis:**

EUR _____ pro Metrische Tonne (EUR/MT)

B.2 Gesamtkaufpreis (netto):

EUR _____ (in Worten: _____)

B.3 Umsatzsteuer:

Umsatzsteuer (VAT) _____ % wird zusätzlich berechnet: EUR _____

Steuerbefreite Lieferung (innergemeinschaftliche Lieferung, Art. 138 MwStSystRL): Steuer-ID Käufer oben angegeben

Drittlandsexport (keine EU-VAT anwendbar)

Reverse Charge (§ 13b UStG): Steuerschuldnerschaft beim Käufer

B.4 Zahlungsfrist:

Vorauszahlung (100 % vor Lieferung)

Zahlung bei Lieferung (Cash on Delivery)

_____ Tage netto nach Rechnungsdatum

_____ % Anzahlung bei Vertragsschluss, Restbetrag _____ Tage nach Lieferung

B.5 Zahlungsmittel:

SEPA-Banküberweisung (BIC/IBAN des Verkäufers: _____)

SWIFT-Banküberweisung

EUCX-Wallet-Verrechnung (über die EUCX-Plattform)

Akkreditiv (L/C), Eröffnungsbank: _____

B.6 Verzugszinsen:

Bei Zahlungsverzug werden Zinsen in Höhe von 9 Prozentpunkten über dem Basiszinssatz der Europäischen Zentralbank (§ 288 Abs. 2 BGB) berechnet.

B.7 EUCX-Transaktionsgebühr:

Gebühr gemäß EUCX-Gebührentarif: EUR _____ (wird separat von der EUCX in Rechnung gestellt)

ABSCHNITT C – LIEFERUNG

C.1 Incoterm 2020:

EXW FCA FOB CFR CIF DAP DDP Sonstige: _____

C.2 Lieferort:

(vollständige Adresse inkl. PLZ, Stadt, Land)

C.3 Lieferzeitraum:

Frühestens: _____ (Datum)

Spätestens: _____ (Datum)

C.4 Übergabedokumente:

Folgende Dokumente sind spätestens bei Lieferung bereitzustellen:

- Handelsrechnung (Commercial Invoice) in dreifacher Ausfertigung
- Packliste (Packing List)
- Lieferschein (Delivery Note)
- Materialzeugnis (EN 10204 Typ: _____)
- Ursprungszeugnis (Certificate of Origin), ausgestellt durch: _____
- EUR.1-Warenverkehrsbescheinigung (für Präferenzursprung)
- Konformitätsbescheinigung
- Frachtbrief (CMR / Bill of Lading / Airway Bill)
- Sonstige: _____

C.5 Verpackung:

Die Ware wird in handelsüblicher und transportgerechter Verpackung geliefert:

Bündelung (für Bewehrungsstahl: 2–3 t pro Bündel)

Lose (Schüttgut)

In Kisten / Containern

Auf Palette (nicht rückgabepflichtig / rückgabepflichtig)

Sonstige: _____

ABSCHNITT D – QUALITÄT UND PRÜFUNG

D.1 Qualitätsgrundlage:

Die vereinbarte Qualität ergibt sich aus der Losausschreibung und dem beigefügten Materialzeugnis. Maßgeblich ist das Zeugnis des Herstellers (Typ 3.1) / einer akkreditierten Prüfstelle (Typ 3.2).

D.2 Drittprüfung:

Keine Drittprüfung vereinbart

Käufer hat Recht auf Drittprüfung auf eigene Kosten vor Lieferung.

Prüfinstitut: _____

Prüffrist: _____ Werktagen nach Vertragsschluss

D.3 Mangelhaftigkeit:

Weist die Ware bei Übergabe wesentliche Qualitätsmängel auf, die nicht mit der vereinbarten Spezifikation übereinstimmen, hat der Käufer das Recht auf:

- a) Nacherfüllung (Nachlieferung mangelfreier Ware) innerhalb von _____ Tagen, oder
- b) Preisminderung nach beiderseitiger Vereinbarung, oder
- c) Rücktritt vom Vertrag bei schwerwiegenden Mängeln, die die Ware für den vorgesehenen Zweck unbrauchbar machen.

Mängelrügen sind schriftlich innerhalb von 5 Werktagen nach Entdeckung des Mangels zu erstatten.

ABSCHNITT E – CBAM-BESTIMMUNGEN

(Dieser Abschnitt gilt nur, wenn die Ware CBAM-pflichtig ist. Bei Nicht-Anwendbarkeit: „Entfällt“ eintragen.)

E.1 CBAM-Status der Ware:

CBAM-pflichtig (Herkunft Drittland, Import in EU)

Nicht CBAM-pflichtig (EU-Herkunft oder kein CBAM-Sektor)

Entfällt

E.2 Emissionsdeklaration (nur bei CBAM-pflichtiger Ware):

Der Verkäufer erklärt hiermit folgende Emissionswerte:

Parameter	Wert	Einheit	Methode
Direkte eingebettete Emissionen (DEE)	_____	kg CO ₂ e/t	Tatsächlich / Standardwert
Indirekte eingebettete Emissionen (IEE)	_____	kg CO ₂ e/t	Tatsächlich / Nicht anwendbar
Im Herstellungsland gezahlter CO ₂ -Preis	_____	EUR/t CO ₂ e	—

E.3 Verantwortlichkeit des Käufers:

Der Käufer bestätigt, dass er als EU-Importeur seiner CBAM-Deklarationspflicht gemäß Art. 6 der Verordnung (EU) 2023/956 nachkommen wird. Er bestätigt den Besitz:

- EORI-Nummer: _____
- CBAM-Anmelderstatus: _____

E.4 Haftung für CBAM-Angaben:

Der Verkäufer haftet für die Richtigkeit der in Abschnitt E.2 gemachten Angaben. Bei nachweislich falschen Angaben hat der Käufer Anspruch auf Schadensersatz in Höhe der dadurch verursachten CBAM-Mehrkosten.

ABSCHNITT F – RECHTLICHE BESTIMMUNGEN

F.1 Anwendbares Recht:

Dieser Vertrag unterliegt dem Recht der Bundesrepublik Deutschland. Das UN-Kaufrecht (CISG) wird ausdrücklich ausgeschlossen.

F.2 Gerichtsstand:

Gerichtsstand für alle Streitigkeiten aus diesem Vertrag ist der Sitz der EUCX GmbH. Davon abweichend kann die Zuständigkeit der EUCX-Schiedskommission (DOK-12) vereinbart werden.

F.3 Schriftform:

Änderungen und Ergänzungen dieses Vertrags bedürfen der Schriftform. E-Mail gilt als Schriftform im Sinne dieser Klausel.

F.4 Abtretungsverbot:

Rechte und Pflichten aus diesem Vertrag dürfen ohne schriftliche Zustimmung der Gegenpartei nicht abgetreten werden.

F.5 Salvatorische Klausel:

Sollten einzelne Bestimmungen dieses Vertrags unwirksam sein, berührt dies nicht die Wirksamkeit der übrigen Bestimmungen.

F.6 Vertragssprache:

Vertragssprache ist Deutsch. Bei Übersetzungen in andere Sprachen ist im Zweifelsfall die deutsche Fassung maßgeblich.

F.7 Sanktionsklausel:

Beide Parteien versichern, dass keine Person, die auf einer der Sanktionslisten der EU, der UN, der USA (OFAC) oder des Vereinigten Königreichs (OFSI) aufgeführt ist, an der Durchführung dieses Vertrags als wirtschaftlich Berechtigter, Gesellschafter oder Auftragnehmer beteiligt ist.

ABSCHNITT G – UNTERSCHRIFTEN

Dieser Vertrag wird in zwei gleichwertigen Ausfertigungen unterzeichnet. Jede Partei erhält ein Original.

Ort, Datum:

Verkäufer: _____

Unterschrift: _____

Name und Funktion: _____

Stempel: _____

Käufer: _____

Unterschrift: _____

Name und Funktion: _____

Stempel: _____

EUCX GmbH (als Handelsplattformbetreiber, keine Vertragspartei):

Bestätigt: Zuschlag erteilt am [DATUM] um [UHRZEIT] MEZ

Plattform-Referenz: Los-ID [LOT-ID]

Digitale Signatur EUCX: _____

ABSCHNITT 3 – EUCX KAUFVERTRAG (CBAM-ERGÄNZUNG)

MUSTER: CBAM-ERGÄNZUNGSVEREINBARUNG

Diese Ergänzungsvereinbarung (nachfolgend: „CBAM-Anhang“) ergänzt den EUCX-Kaufvertrag Nr. [EUCX-VERTRAGSNR] vom [DATUM] (den „Hauptvertrag“).

1. Zusätzliche Emissionsdokumentation

Der Verkäufer verpflichtet sich, innerhalb von [10] Werktagen nach Vertragsschluss folgende CBAM-Dokumente an den Käufer zu übermitteln:

- a) Ausgefülltes CBAM-Standardformular gemäß Anhang I der DVO (EU) 2023/1773
- b) Nachweis über die eingebetteten Emissionen der Produktionsstätte (Produktionsstättenbericht oder Testat eines akkreditierten Verifikators)
- c) Nachweis über im Herstellungsland entrichteten CO₂-Preis (falls > 0 EUR)
- d) Kopie des Ursprungszeugnisses

2. Aktualisierungspflicht

Stellt der Verkäufer nach Vertragsschluss fest, dass die deklarierten Emissionswerte unrichtig waren, ist er verpflichtet, den Käufer unverzüglich zu informieren und korrigierte Werte zu übermitteln.

3. Haftungsübernahme

Der Verkäufer übernimmt die volle Haftung für alle Kosten und Sanktionen, die dem Käufer entstehen, wenn der Käufer aufgrund falscher Emissionsangaben des Verkäufers CBAM-Strafen gemäß Art. 26 der Verordnung (EU) 2023/956 zahlen muss.

4. Aufbewahrungspflicht

Der Verkäufer ist verpflichtet, alle Unterlagen und Nachweise zu den in diesem Anhang deklarierten Emissionswerten mindestens [5] Jahre aufzubewahren und dem Käufer oder zuständigen Behörden auf

Anforderung vorzulegen.

ABSCHNITT 4 – EUCX MITGLIEDSCHAFTSVEREINBARUNG (KURZFORM)

MUSTER: MITGLIEDSCHAFTSVEREINBARUNG

MITGLIEDSCHAFTSVEREINBARUNG – EUCX

Zwischen der **EUCX GmbH** (nachfolgend: „EUCX“) und dem nachstehend genannten Unternehmen:

Firma: _____

Sitz: _____

Handelsregisternummer: _____

(nachfolgend: „Mitglied“)

§ 1 – Beitritt

Das Mitglied beantragt die Zulassung zur Teilnahme am Börsenhandel auf der EUCX-Handelsplattform und akzeptiert durch Unterzeichnung dieser Vereinbarung alle normativen Dokumente der EUCX in ihrer jeweils gültigen Fassung, insbesondere:

- DOK-01: Börsenhandelsregeln
- DOK-02: Sektionsreglements
- DOK-03: Warenliste
- Alle weiteren normativen Dokumente

§ 2 – Handelsrolle

Das Mitglied wird zugelassen als:

Käufer Verkäufer Käufer und Verkäufer

§ 3 – KYC und Compliance

Das Mitglied erklärt:

- a) Alle im Zulassungsantrag gemachten Angaben sind vollständig und wahrheitsgemäß
- b) Es bestehen keine Sanktionen gemäß EU-, UN-, US- oder UK-Sanktionsrecht
- c) Das Mitglied ist der wirtschaftlich Berechtigte der hinterlegten Bankverbindung
- d) Das Mitglied informiert die EUCX unverzüglich über wesentliche Änderungen

§ 4 – Haftung und Datenschutz

Das Mitglied nimmt zur Kenntnis, dass seine Handelsdaten gemäß Art. 26 MiFID II an Regulierungsbehörden gemeldet werden und stimmt der Verarbeitung seiner personenbezogenen Daten gemäß EUCX-Datenschutzerklärung zu.

§ 5 – Kündigung

Die Mitgliedschaft ist beiderseits mit einer Frist von 30 Tagen kündbar. Offene Verträge bleiben bis zur vollständigen Abwicklung bestehen.

Unterschrift Mitglied: _____ Datum: _____

Unterschrift EUCX GmbH: _____ Datum: _____

ABSCHNITT 5 – EUCX HÄNDLERVOLLMACHT

MUSTER: HÄNDLERVOLLMACHT

VOLLMACHT – EUCX HANDELSVERTRETER

Das nachstehend bezeichnete Unternehmen:

Firma: _____

(nachfolgend: „Vollmachtgeber“)

erteilt hiermit

Herrn/Frau: _____

Funktion: _____

Ausweisnummer: _____

(nachfolgend: „Bevollmächtigter“)

VOLLMACHT

für folgende Handlungen auf der EUCX-Handelsplattform (eucx.eu) im Namen des Vollmachtgebers:

Abgabe von Geboten auf Lose

Einstellung von Losen als Verkäufer

Unterzeichnung von Kaufverträgen

Wallet-Verwaltung und Einzahlungsanweisungen

Verwaltung von Kontoeinstellungen

Vollumfängliche Vertretung (alle oben genannten Handlungen)

Diese Vollmacht gilt:

Unbefristet bis auf Widerruf

Befristet bis zum: _____

Beschränkt auf folgende Warensektionen: _____

Beschränkt auf Transaktionsvolumen bis EUR: _____

Unterschrift Vollmachtgeber: _____ Datum: _____

Notariell beglaubigt: Ja (Beglaubigung beigelegt) Nein

Hinweis: Die EUCX behält sich vor, für bestimmte Kontotypen eine notariell beglaubigte Vollmacht zu verlangen.

ABSCHNITT 6 – VERTRAULICHKEITSVEREINBARUNG (NDA)

MUSTER: EUCX-NDA

VERTRAULICHKEITSVEREINBARUNG (NDA)

Zwischen _____ (Partei A) und _____ (Partei B),
nachfolgend gemeinsam als „die Parteien“ bezeichnet.

§ 1 – Zweck

Die Parteien beabsichtigen, im Rahmen von Handelsverhandlungen über die EUCX-Plattform vertrauliche Informationen auszutauschen. Diese Vereinbarung regelt den Schutz dieser Informationen.

§ 2 – Vertrauliche Informationen

Als vertraulich gelten alle Informationen, die eine Partei der anderen direkt oder indirekt mitteilt, insbesondere: Preisstrategien, Geschäftsgeheimnisse, technische Daten, Kundendaten und nicht öffentliche Unternehmensinformationen.

§ 3 – Verpflichtungen

Jede Partei verpflichtet sich:

- a) Vertrauliche Informationen ausschließlich für den vereinbarten Zweck zu verwenden
- b) Die Informationen nicht an Dritte weiterzugeben, außer an eigene Mitarbeiter mit Notwendigkeit der Kenntnis
- c) Angemessene technische und organisatorische Schutzmaßnahmen zu ergreifen

§ 4 – Ausnahmen

Die Geheimhaltungspflicht gilt nicht für Informationen, die:

- a) zum Zeitpunkt der Mitteilung bereits öffentlich bekannt waren

- b) der empfangenden Partei bereits bekannt waren
- c) durch einen Dritten ohne Verstoß gegen diese Vereinbarung bekannt geworden sind
- d) aufgrund gesetzlicher Pflicht offenbart werden müssen

§ 5 – Laufzeit

Diese Vereinbarung gilt für [3] Jahre ab Unterzeichnung, auch nach Beendigung etwaiger Handelsbeziehungen.

§ 6 – Anwendbares Recht

Deutsches Recht. Gerichtsstand: Sitz der EUCX GmbH.

Unterschriften: _____ (Partei A) _____ (Partei B)

ABSCHNITT 7 – LOS-EINSTELLUNGSVERTRAG

MUSTER: LOS-EINSTELLUNGSVERTRAG

LOS-EINSTELLUNGSBESTÄTIGUNG – EUCX

Los-ID: _____

Eingestellt von Verkäufer: _____

Datum der Aktivierung: _____ Uhrzeit: _____ MEZ

Warenangaben (Bestätigung durch Verkäufer):

Ich/Wir bestätigen durch Einstellung dieses Loses auf der EUCX-Plattform:

1. Alle im Los-Formular gemachten Angaben zu Ware, Qualität, Menge, Preis und CBAM-Status sind vollständig und wahrheitsgemäß.
2. Ich/Wir sind rechtlich befugt, die angebotene Ware zu veräußern (Eigentümer, Kommissionär oder autorisierter Vertreter).
3. Die hochgeladenen Qualitätszertifikate sind echt und aktuell.
4. Im Falle eines Zuschlags verpflichten wir uns, den Kaufvertrag zu unterzeichnen und die Ware innerhalb des angegebenen Lieferzeitraums zu liefern.
5. Falsche Angaben können zu Sanktionen gemäß DOK-09 führen.

Durch Bestätigung des Los-Uploads auf der EUCX-Plattform gelten diese Verpflichtungen als anerkannt.

ABSCHNITT 8 – SCHIEDSKLAUSEL (EINZEL)

(Zur Aufnahme in individuelle Verträge auf Wunsch der Parteien)

SCHIEDSKLAUSEL

Alle Streitigkeiten aus oder im Zusammenhang mit diesem Vertrag, einschließlich Streitigkeiten über sein Zustandekommen, seine Wirksamkeit oder Beendigung, werden nach der Schiedsgerichtsordnung der EUCX (DOK-12) unter Ausschluss des ordentlichen Rechtswegs endgültig entschieden. Der Schiedsort ist [SITZ DER EUCX]. Die Verfahrenssprache ist Deutsch.

ABSCHNITT 9 – AUSLEGUNGSREGELN UND ANWENDUNGSHINWEISE

§ 2 – Interpretation und Auslegung

- (1) Bei der Auslegung aller EUCX-Vertragsvorlagen gelten folgende Grundsätze:
 - Fachbegriffe werden nach dem EUCX-Normativsystem (insbesondere DOK-01 § 3) ausgelegt
 - Lücken werden durch das dispositive Kaufrecht des BGB (§§ 433 ff.) geschlossen
 - Bei Widersprüchen zwischen Vorlagen und individuellen Vertragsklauseln gehen Letztere vor, soweit die Abweichung ausdrücklich bezeichnet und von der EUCX genehmigt wurde
- (2) Die Verwendung von Incoterms 2020 in EUCX-Verträgen erfolgt nach den offiziellen Regeln der ICC. Bei Zweifeln über die Auslegung ist die englischsprachige Originalfassung der Incoterms 2020 maßgeblich.
- (3) Alle Geldbeträge in EUCX-Verträgen sind in Euro (EUR) zu verstehen, sofern nicht ausdrücklich anders angegeben.

Dieses Dokument enthält die EUCX-Standardvertragsvorlagen. Diese Vorlagen sind auf allgemeine Anwendbarkeit ausgelegt. Die EUCX empfiehlt allen Marktteilnehmern, für komplexe oder ungewöhnliche Transaktionen qualifizierten Rechtsrat einzuholen. Die EUCX übernimmt keine Haftung für Schäden, die durch die Verwendung dieser Vorlagen entstehen, wenn die Parteien den Vertrag abweichend von den Vorlagen gestalten.

EUCX GmbH · eucx.eu · Physische Spot-Warenhandelsplattform

Dokument-ID: EUCX-DOK-06 · Version 1.0 · Stand: 01.01.2026